

1515502-36.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... em 07/06/2022):

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

Assim, reconhecida a nulidade da abordagem, de rigor a absolvição do acusado.

Diante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515502-36.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515502-36.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2187042/2019 - 06º D.P.

METROPOLITANO, 6012460 - 06º D.P. METROPOLITANO, 1600/19/004 - 06º D.P.

METROPOLITANO, 2187042 - 06º D.P. METROPOLITANO, 1600/19/004 - 06º D.P.

METROPOLITANO, 2187042 - 06º D.P. METROPOLITANO, 1600/19/004 - 06º D.P.

METROPOLITANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO GOES DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

ALEXSANDRO GOES DE CASTRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 26 de junho de 2019, por volta das 15h40, na Estação Metrô República, plataforma 2, nesta Capital, o acusado subtraiu, para si, uma mangueira de hidrante e dois mangotes de metal, avaliados em R\$ 375,00, em prejuízo da empresa Concessionária da Linha Quatro do Metrô.

Segundo a denúncia, o acusado, se valendo de uma faca, abriu o compartimento do

hidrante, cortou a mangueira com os magotes de metal e os colocou em um saco; contudo quando estava prestes a embarcar em um trem foi abordado por seguranças que após vistoriar o saco localizaram a res furtiva. Questionado, ele admitiu a subtração e que a fez para vender e comprar drogas.

A denúncia foi recebida por este Juízo a 15/07/2019 (fls. 72/73). O réu foi citado (fls. 98) Houve oferecimento de resposta à acusação (fls. 105), absolvição sumária - insignificância - (fls. 106/107), recurso do Ministério Público (fls. 112/118), a 10ª Câmara Criminal - relatoria Dr. Nelson Fonseca Junior - por votação unânime deu provimento ao recurso a fim de cassar a decisão que absolveu sumariamente o réu, determinando-se o regular prosseguimento da ação penal.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o réu não foi interrogado porque não localizado, sendo-lhe decretada a revelia artigo 367 do Código de Processo Penal.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, vez que demonstradas materialidade e autoria delitivas. No que tange à pena, pretende a fixação de pena-base mínima, observa a agravante da reincidência; o regime há de ser o semiaberto.

Por sua vez, a Defensoria Pública, em debates, busca a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal: argumenta com a ilicitude da prova - violação ao artigo 144 da Constituição da República, eis que, ao realizaram busca pessoal, os seguranças da CPTM extrapolaram suas funções constitucionais, exercendo atividade investigativa -. Subsidiariamente pretende a fixação de pena mínima, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão extrajudicial, fixação de regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de absolvição.

A despeito de as testemunhas Eldymark Soares e Wagner Luis Pinto, seguranças do Metrô, confirmarem, sob o crivo do contraditório, a subtração da res, bem como sua apreensão em poder do acusado; observo que a prova não é apta a lastrear o édito condenatório.

A prisão do acusado pelos agentes de segurança do Metrô foi ilegal. Ao abordarem o réu, sem que houvesse evidências de um delito, eles extrapolaram a função legal que lhes cabe, consistente em preservar o patrimônio da empresa, a regularidade do serviço e a comodidade dos usuários.

Quanto a isso os agentes de segurança disseram que notaram que o hidrante estava aberto, identificaram o réu com uma sacola, ele foi abordado e no interior da sacola estava a mangueira, o réu admitiu a subtração.

Destaco que não havia situação de flagrante delito. Uma pessoa comum não poderia, naquele contexto, ter revistado e prendido o acusado e os agentes de segurança, que não se confunde com polícia ostensiva, tampouco poderia tê-lo feito.

Nesse sentido, decidi recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça (REn. 1977119 - SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Julgado em 07/06/2022):

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

Assim, reconhecida a nulidade da abordagem, de rigor a absolvição do acusado.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu ALEXSANDRO GOES DE CASTRO, qualificado nos autos da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal.

Com trânsito em julgado, em nada sendo requerido, cumpridas as formalidades legais, ao arquivo.

P.I.C.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA